

1501675-60.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2138505/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25108951 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2138505 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 289/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501675-60.2022.8.26.0548 controle:2022/000613

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2138505/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25108951 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2138505 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 289/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PALMA NOGUEIRA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LEONARDO PALMA NOGUEIRA, RG nº 43.621.562/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 21.05.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 48/49). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 84 e 88). A denúncia foi recebida aos 05.08.22, sendo o acusado citado aos 23.08.22 (fls. 89 e 134). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Na sequência foi indeferido o pedido formulado pela Defesa para oitiva de uma testemunha. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição com base na ilicitude da prova, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Procede a pretensão punitiva. Sobre a atuação da Guarda Municipal, a questão levantada pela combativa Defensora será objeto de análise no decorrer da sentença. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão, oralidade, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para cocaína, Tetrahydrocannabinol, Metilenedioximetanfetamina, Lisérgida e cloreto de metileno/diclorometano (fls. 03/16, 19/23 e 63/66). A autoria é certa e segura. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em juízo o acusado limitou-se a negar a posse da droga e o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado pelos guardas municipais, que o agrediram e o obrigaram a desbloquear seu celular. Alegou ter sido agredido; porém foi submetido a exame de corpo de delito cujo laudo apresentou resultado negativo, documento que goza de fé pública e não foi infirmado por prova idônea em sentido contrário (fls. 46/47). Os guardas municipais ouvidos em audiência relataram tê-lo abordado depois que o acusado, que estava em meio a outras pessoas, tentou se desfazer de um celular que estava desbloqueado e continha conversas sobre a venda de entorpecentes. Indagado a respeito, o réu admitiu que comercializava drogas em festas raves e informou que havia entorpecentes em sua residência, para onde os conduziu e, em cujo interior, os guardas encontraram em seu quarto, ao lado de uma cama, uma mala contendo inúmeras porções de maconha, LSD, ecstasy, cocaína e lança perfume. E não há por que negar crédito às palavras dos guardas, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os agentes são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, que sequer conheciam" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0000962-26.2010.8.26.0114 - 2ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 22.07.13 - Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos guardas municipais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado guardava em sua residência lança perfume e droga, inclusive sintética, cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma

venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito" (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). No caso, não há ilegalidade alguma na ação dos guardas municipais, que tinham fundada suspeita para agir, na medida em que vislumbraram quando o réu dispensou o celular contendo conversas sobre a venda de entorpecentes, o que os levou a diligenciar e localizar a droga que o acusado mantinha estocada em sua residência, para fins de tráfico, delito de natureza permanente, que dá ensejo a prisão em flagrante a qualquer tempo, por quem quer que seja. Aliás, em caso semelhante desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça decidiu recentemente que: "Cumprindo anotar ainda que a abordagem e o encontro das drogas na posse do acusado não resultaram de iniciativa ou diligência solitária dos agentes municipais, mas da ação do acusado que, estando em local conhecido como ponto de venda de drogas, tentou empreender fuga ao notar a presença dos agentes da lei, a gerar fundada suspeita e a respectiva abordagem. E estando já em flagrante delito o acusado antes mesmo da abordagem, nem se poderia olvidar o teor da Lei 13.022/2014, a estabelecer no seu artigo 5º, incisos IV e XIV, a possibilidade de a guarda civil 'colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social', além de 'encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração'" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500266-49.2022.8.26.0548 - 7ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.10.22- Rel. Des. Ivana David). E, ainda: "Impende salientar que a Lei 13.022/14 mitigou a restrita interpretação que se fazia sobre o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, elencando expressamente, como atribuição das guardas municipais, "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social" (artigo 5º, IV). Tal disposição é elogiável, pois a colaboração das guardas municipais mostra-se imprescindível em um país de dimensões continentais como o Brasil, cujos índices de criminalidade são elevados e sobrecarregam a atuação das polícias civil e militar, que sofrem com a defasagem quantitativa de seus efetivos. Ademais, a jurisprudência já assentou que os guardas municipais têm legitimidade para prender em flagrante, até porque, por força do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode fazê-lo (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1503421-94.2021.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 29.11.22 - Rel. Des. Juscelino Batista). Por sinal, custa crer que os guardas tivessem o trabalho de forjar tamanha quantidade e diversidade de drogas apenas para incriminar indevidamente o acusado, a quem sequer conheciam. As declarações juntadas pela defesa (fls. 222/224) não bastam para infirmar o teor da prova oral acusatória, ainda mais se considerarmos tratar-se de pessoas que possuem laços de amizade e afetividade com o acusado, o que prejudica a credibilidade e a imparcialidade de seus relatos. Consequentemente, seria inócuo ouvi-las em audiência. A documentação apresentada pela defesa também não basta para comprovar o exercício de ocupação lícita/emprego fixo (fls.220/223), o que vem a reforçar a conclusão de que o acusado traficava como meio de subsistência. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado registra uma condenação anterior também por tráfico pendente de recurso (fls. 42- proc. nº 1502881-46). Além disso, mantinha em depósito razoável quantidade e diversidade de substâncias, inclusive droga sintética, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do

acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 – 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). A pretendida substituição da pena por restritiva de direitos mostra-se inviável, porquanto imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o acusado esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, até porque o mais brando não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, dada a reiteração delitiva, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 613/22 e CONDENO O RÉU LEONARDO PALMA NOGUEIRA, RG nº 43.621.562/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 01 de dezembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA